

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עוזד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/3048

הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין טרור לסביבת נפגע עבירה, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"הורשע" – לרבות נאשם שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה, או שבית המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף 15(ב) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991;¹

"מוסד לימודים" – לרבות מוסד להכשרה מקצועית ומוסד להשכלה גבוהה כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958;²

"נפגע" – אדם אשר נפגע מפעיל טרור שביצע עבירת טרור או פעולת איבה;

"עבודה" – בין בתמורה ובין בהתנדבות;

"עבירת טרור" – כהגדרתה בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016.³

2. חובת קיום דיון

(א) הורשע אדם בעבירת טרור בהיותו בגיר (להלן – עבריין טרור), בית המשפט יקיים דיון במעמד גזר הדין, ואם נידון לעונש מאסר בפועל – לפני שחרורו מן המאסר, בעניין הצורך להטיל עליו צו הקובע מגבלות על מגורים, עבודה או לימודים במוסד לימודים בקרבת מקום המגורים, מקום העבודה או מוסד הלימודים של נפגע הטרור.

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 58.

² ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

³ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

(ב) שוכנע בית המשפט, לאחר שקיים דיון בעניין כאמור בסעיף קטן (א), שלנפגע עבירת הטרור עלול להיגרם נזק נפשי אם ייתקל תדיר בנפגע הטרור, רשאי הוא להטיל צו הקובע מגבלות על מגורים, עבודה או לימודים במוסד לימודים בקרבת מקום המגורים, מקום העבודה או מוסד הלימודים של נפגע הטרור.

(ג) הורה בית המשפט כאמור בסעיף קטן (ב) –

(1) יקבע את תקופת הזמן שבה יחולו המגבלות, ורשאי הוא להאריך את התקופה מעת לעת ;

(2) יקבע את האזור שבו יחולו המגבלות, לפי נסיבות העניין ; קביעת האזור תיעשה, ככל הניתן, תוך שמירה על סודיות המען של מקום המגורים או מקום העבודה של נפגע עבירת הטרור או מוסד הלימודים שנפגע עבירת הטרור לומד בו.

עיון חוזר 3. (א) פעיל טרור שהוטלו עליו מגבלות לפי חוק זה רשאי לפנות לבית המשפט שנתן את הצו בבקשה לעיון חוזר בהחלטתו, אם נתגלו עובדות חדשות או נשתנו הנסיבות ממועד מתן הצו.

(ב) נפגע עבירת טרור או אדם מטעמו רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בהחלטתו שלא להטיל מגבלות או לבטל מגבלות שהוטלו, אם נתגלו עובדות חדשות או נשתנו הנסיבות ממתן ההחלטה.

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת החוק נועדה להגן על נפגעי עבירות טרור מפני פגיעה נוספת, על ידי מניעת חזרת העבריינין להתגורר, לעבוד או ללמוד במוסד לימודים בקרבתם. נפגעי עבירות טרור סובלים מנזק ופגיעה משמעותיים מהפגיעה עצמה, והיתקלות בתדירות של העבריינין בחיי היום-יום עלולה לגרום לפגיעה נוספת וחריפה אף יותר. במקרים מסוימים, קורבנות ובני משפחותיהם עשויים אף להיאלץ לעזוב את מגוריהם כדי להימנע ממגע עם העבריינין. הצעת חוק זו מבקשת לקבוע מנגנון שימנע את הצורך בעקירה כזו ויצמצם את הנזק הנגרם לקורבנות.

המנגנון המוצע יחייב את בית המשפט לדון באפשרות הטלת מגבלות על עבריינין הטרור, וכן יסמיק אותו להטיל צו הקובע מגבלות על אזור המגורים, מקום העבודה או מוסד הלימודים של עבריינין הטרור. הרציונל להצעה זו הוא לספק לקורבנות תחושת ביטחון ולמנוע פגיעה נפשית נוספת שנגרמה מנוכחות העבריינין.

ההצעה לא נועדה להחליף או לערער את מערכת המשפט הפלילי הקיימת. במקום זאת, היא שואפת להעניק כלים נוספים למנגנונים הקיימים ולתת תמיכה נוספת לנפגעי עבירות טרור. בעזרת צמצום הצורך בהגבלת תנועתו של נפגע עבירת טרור, שמא ייפגשו עם מבצע מעשה טרור הפגע בהם, , הקורבנות יוכלו לחדש את חייהם הרגילים ללא חשש להיתקל בעבריינין. הדבר יתרום לתהליך הריפוי ויקדם את רווחתם הכוללת של הקורבנות ובני משפחותיהם.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת לימור סון הר מלך (פ/25/2852).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)